

8. 국유재산 무단점유자에 대한 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조(변상금부과)에 따르면 국유재산 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금 사전 통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 한다고 되어 있고¹⁰⁾
 - 같은 요강 제41조(변상금 부과 시기) 제1항에 따르면 최초 무단 점유 사실이 확인된 후 국유재산을 계속하여 무단점유 중인 자에 대한 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음 연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과고지 하도록 되어 있음
 - 따라서, 국유재산에 대한 무단점유 사실이 확인되어 변상금을 부과한 이후에도 국유재산에 대한 무단점유가 지속되는 경우에는 연 1회 정기적으로 변상금 사전통지를 하고 변상금 부과고지를 하여야 함
- 그런데, 2018. 4. 30. 기준 서울서부지역본부에서 변상금 사전 통지 후 변상금을 부과고지 한 사실이 있는 국유재산 중 연간 변상금이 100만 원 이상인 815필지에 대한 변상금 정기 부과 실태를 표본으로 점검한 결과
 - ‘서울특별시 종로구 000 X-XXX(대, 728.2㎡)’ 소재 국유재산은 무단점유자인 000이 2004. X. XX.부터 상업용지로 계속 무단 점유하고 있는데도

10) 「행정절차법」 제14조에 따르면 행정처분인 변상금 사전예고 통지 및 변상금 부과고지는 송달이 되지 않으면 법적으로 효력이 없음

- 2016. X. XX. 변상금 사전 통지 후 2017. X. XX. 변상금 부과고지 (무단점유 기간 : 2015. X. XX. ~ 2015. XX. XX.)를 하였으나 2016. X. X. 이후 무단점유에 대해서는 연 1회 정기적으로 변상금 사전통지 및 부과고지를 하지 않는 등

△ [별표 2]와 같이 총 108건(변상금 사전예고 통지금액 : 1,981 백만 원)의 국유재산에 대하여 기존 무단점유자가 동일한 점유면적 및 목적으로 계속 점유 중인데도 변상금 사전 통지 및 부과를 하지 않고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 국유재산을 지속적으로 무단점유하고 있는 108건(변상금 사전예고 통지금액 : 1,981백만 원)에 대하여 변상금 사전통지를 한 후 변상금을 부과고지하는 등 적정하게 조치하고 관련 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시 하시기 바람. (시정)

[별표 2] 변상금 사전통지 및 부과지 미 실시 명세

(단위 : m², 원)

순번	소재지	점유목적	점유면적	무단 점유자	최종부과 종기일	변상금 부과 대상금액
----	-----	------	------	-----------	-------------	----------------

“기재 생략”

* 변상금 부과 대상금액은 최종부과종기일 다음 날부터 2018. 5. 11.까지 변상금부과 금액임